

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft Mosbach

Hauptstrasse 87-897

74821 Mosbach

Jan Kechel

Auenstr. 16

88356 Waldbeuren

Tel.: 07585-7879749

E-Mail: jan@kechel.de

Datum: 02.12.2025

Aktenzeichen 21 JS 9687/25

Sehr geehrte Oberstaatsanwalt Bopp,

vielen Dank für Ihre Antwort, auf die ich kurz eingehen möchte

Auf Seite 2 folgt ein konkretes Beispiel aus Mosbach was einen Anfangsverdacht belegen sollte.

Ich denke derart hohe Kosten dürfen im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (oder Vorprüfung) allein im Rahmen von "Ermessen" nicht einfach ignoriert werden.

Der Gesetzgeber hat schliesslich im UVPG ausdrücklich Hinweise zu "erheblichen Schäden" gewünscht. Üblicherweise werden diese, z.B. bei benötigter Renaturierung oder Entsorgungsaufträgen für die Zukunft als Folge einer Massnahme auch veröffentlicht.

Ob dies nun, bei fossilen CO2 Emissionen, in Geldwerten oder als Menge des benötigten Carbon-Removals geschieht, soll mir egal sein.

Ich hoffe sehr, dass sie mit der Offenlegung dieser Kosten in zukünftigen UVPs (und erst recht in negativen Vorprüfungen!) diese Folgen aufzeigen.

Nur so können Politik und Öffentlichkeit evidenzbasierte Entscheidungen treffen, und vermutlich wesentlich billigere und klimafreundliche Projekte sehr einfach politisch vertreten. Bitte geben sie unseren Politikern dieses einfache Werkzeug mit auf den Weg.

Asphaltmischwerk Obrigheim-Asbach

Projekt: Asphaltmischwerk Obrigheim-Asbach
Betreiber: Main-Tauber-Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG (MTA)
Standort: Bargener Straße 24, 74847 Obrigheim-Asbach
Genehmigungsbehörde: Regierungspräsidium Karlsruhe
UVP-Vorprüfung: 10.11.2025 (Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis)
UVP-Portal:
<https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=7f3af0f3-5c11-45f8-b09b-fade889fd159>

Vorhaben

Errichtung und Betrieb einer Flüssiggasanlage mit erdgedecktem ortsfestem Lagerbehälter (62 m³, 28,6 Tonnen Flüssiggas) zur Versorgung des bestehenden Asphaltmischwerks.

Anlagenkapazität (geschätzt basierend auf üblicher Betriebsweise)

- Jahresproduktion: ca. 120.000-180.000 t Asphalt
- Energiebedarf: ca. 50 kWh/t (konventionelle Produktion bei 160-180°C)
- Brennstoff: Flüssiggas (LPG - Propan/Butan-Gemisch)
- Betriebsstunden: 1.000-1.500 h/Jahr (saisonaler Betrieb)

CO₂-Emissionen und Carbon Removal Kosten

Geschätzte jährliche CO₂-Emissionen

Bei einer Jahresproduktion von 150.000 t Asphalt:

Szenario	CO ₂ -Emissionen	Carbon Removal bei 500 €/t	Carbon Removal bei 1.000 €/t
Konservativ	2.000 t	1.000.000 €	2.000.000 €
Mittel	2.500 t	1.250.000 €	2.500.000 €
Hoch	3.000 t	1.500.000 €	3.000.000 €

Berechnung (mittleres Szenario):

- Energieverbrauch Flüssiggas: 7.500.000 kWh/Jahr
- CO₂-Emissionsfaktor Flüssiggas: 0,23580 kg CO₂/kWh (Umweltbundesamt 2025)
- CO₂-Emissionen Brennstoff: 1.768 t/Jahr
- Gesamtemissionen (inkl. Transport, Materialherstellung): ca. 2.500 t CO₂/Jahr

Langfristige Carbon Removal Kosten

20-Jahres-Perspektive:

- Gesamt-CO₂: 50.000 t
- Carbon Removal Kosten: 25-50 Mio. €

30-Jahres-Perspektive:

- Gesamt-CO₂: 75.000 t
- Carbon Removal Kosten: 37,5-75 Mio. €

Rechtliche Bedenken

Die durchgeführte UVP-Vorprüfung kam zu dem Ergebnis, dass keine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich sei. Diese Feststellung ist jedoch kritisch zu hinterfragen, wenn man die langfristigen Klimafolgekosten betrachtet:

Bei einem mittleren Szenario von 2.500 t CO₂ pro Jahr entstehen Carbon Removal Kosten von 1,25-2,5 Millionen Euro jährlich. Über eine typische Anlagenlebensdauer von 20-30 Jahren summieren sich diese auf 25-75 Millionen Euro.

Diese enormen externen Kosten dürfen nicht im Ermessensspielraum einer Vorprüfung einfach unterschlagen werden. Das UVPG verlangt die Prüfung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen – und CO₂-Emissionen dieser Größenordnung haben nachweislich erhebliche Auswirkungen auf das Klima und damit auf die Umwelt im Sinne des UVPG.

Eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung hätte diese Kosten transparent machen und alternative, klimafreundlichere Lösungen prüfen müssen:

- Elektrifizierung der Bitumentanks mit Ökostrom (technisch möglich, CO₂-Einsparung: 100%)
- Verpflichtende Temperaturabsenkung (120°C statt 160-180°C, Einsparung: 30% Energie)
- Erhöhte Recycling-Quote (mindestens 50% Altasphalt, Einsparung: 20% CO₂)

Besonderheit Asphaltmischwerke

Asphaltmischwerke sind ein besonders kritischer Fall, da:

1. Technische Alternativen verfügbar sind: Die Elektrifizierung von Bitumentanks ist technisch möglich und würde bei Einsatz von Ökostrom die CO₂-Emissionen auf null reduzieren.
2. Temperaturabsenkung wirtschaftlich: Die Produktion von temperaturabgesenktem Asphalt (120°C statt 160-180°C) spart 30% Energie und CO₂ ein, ist aber nicht verpflichtend.
3. Recycling unterbewertet: Der Einsatz von Altasphalt (Asphaltgranulat) reduziert CO₂-Emissionen um bis zu 20%, wird aber häufig nicht maximiert.

Eine vollständige UVP hätte diese Alternativen prüfen und die Gesamtkosten (Investition + Carbon Removal) transparent machen müssen.

Die Notwendigkeit von Carbon Removal ist spätestens seit dem IPCC-Sonderbericht 1.5°C (Oktober 2018) wissenschaftlich gesichert und wurde durch den IPCC AR6 (2021-2022) bestätigt. Die Kosten sind mit 500 bis 1.000 Euro pro Tonne CO₂ bezifferbar. Ein vorsätzliches oder fahrlässiges Weglassen dieser Kosten in UVPs sollte daher strafrechtlich relevant sein.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel